

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6395/2534	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท โตโยต้า นครสวรรค์ จำกัด	
	โตโยต้า (1981) จำกัด	
		โจทก์
	นาย สมคิด ฤทธิ สมบูรณ์	จำเลย

ป.อ. มาตรา 357 วรรคสอง

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

ความผิดฐานรับของโจรทรัพย์ที่ถูกยกยอกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจำเลยกระทำ
หลังจากความผิดฐานยกยอกได้เกิดขึ้นแล้วโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยกระทำความ
ผิดฐานรับของโจรรถยนต์กระบะของโจทก์ร่วมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528 โดย
รถยนต์กระบะดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ ย. ยกยอกจากโจทก์ร่วมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2530เป็นการฟ้องกล่าวหาว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐานรับของโจรรถยนต์กระบะ
ของโจทก์ร่วมก่อนที่รถยนต์กระบะนั้นจะถูก ย. ยกยอกไปการกระทำของจำเลยที่
โจทก์บรรยายมาในคำฟ้องจึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานรับของโจร

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528 เวลากลางวัน จำเลยรับซื้อไว้ช่วย
ซ่อมรถ และช่วยพาเอาไปเสีย ซึ่งรถยนต์กระบะของบริษัทโตโยต้านครสวรรค์ ผู้

จำหน่ายโตโยต้า (1981) จำกัดผู้เสียหายเพื่อค่ากำไร โดยจำเลยรับไว้จากนายย่อย
สังข์ตรีเศียรซึ่งได้ยกยอรถยนต์กระบะดังกล่าวจากผู้เสียหายโดยทุจริตเมื่อวันที่ 29
ตุลาคม 2530 เวลากลางวัน โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระ
ทำความผิดฐานยกยอก ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรค
สอง และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 186,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 357 วรรคสอง ลงโทษจำคุก 5 ปี และให้จำเลยคืนรถยนต์หรือใช้ราคา
186,000 บาท แก่โจทก์ร่วม

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ตามคำฟ้องของโจทก์ที่บรรยายว่าจำเลยได้
กระทำความผิดฐานรับของโจรรถยนต์กระบะของโจทก์ร่วมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
2528 โดยรถยนต์กระบะดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่นายย่อย สังข์ตรีเศียร ยกยอกจาก
โจทก์ร่วมโดยทุจริตเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2530 นั้น เป็นการฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยได้
กระทำความผิดฐานรับของโจร รถยนต์กระบะของโจทก์ร่วมก่อนที่รถยนต์กระบะ
นั้นถูกนายย่อยยกยอกเอาไป ซึ่งการกระทำของจำเลยในกรณีเช่นนี้จะเป็นความผิด
ฐานรับของโจรได้ก็ต่อเมื่อจำเลยกระทำหลังจากความผิดฐานยกยอกได้เกิดขึ้นแล้ว
เท่านั้น การกระทำของจำเลยตามที่โจทก์บรรยายมาในคำฟ้องจึงไม่ครบองค์ประกอบ
ความผิดฐานรับของโจร

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(พรชัย สมรรถเวช-ก้าน อันนันทน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>